SMLOUVA O DÍLO 097-2024

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

STADAKOR s. r. o.
IČ: 277 92 501
DIČ: CZ27792501
Telefon : 737802997, 603931444
Email : firma@stadakor.cz
zastoupený ve věcech smluvních Bc. Danielem Kozlem, MBA - jednatelem
ve věcech technických:
zastoupený Ing. Adamem Čerňanským, stavebním dozorem, projektantem
zastoupený Ing. arch. Stanislavem Wilczkem, projektantem, architektem.
zastoupený Václavem Žůrkem, stavebním technikem
bankovní spojení: 35-8621850207/ 0100
(dále jen „***zhotovitel***“)

a

(dále jen „***objednatel***“)
Zastoupený **: Petr Muroň, Mgr. Michaela Muroňová**

Adresa realizace stavby : **Starobělská 2605/62, Ostrava – Zábřeh, 700 30.**
(jednotlivě také jako „***smluvní strana***“ a společně také jen jako „***smluvní strany***“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:
(dále jen „***smlouva***“)

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo sjednané touto smlouvou za podmínek stanovených v této smlouvě a v čase v ní dohodnutém jej předat objednateli.

2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zhotoviteli v dohodnutých termínech uhradit cenu díla způsobem a v termínech sjednaných v této smlouvě.

3. Objednatel prohlašuje, že není insolventní a že je schopen dostát všem finančním závazkům z této smlouvy.
4. Objednatel dále prohlašuje, že je vlastníkem nemovitosti, kde má být dílo provedeno, a že není omezen v oprávnění s nemovitostí disponovat způsobem, který by realizaci díla znemožňoval.

II.
Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje k provedení díla: **rekonstrukce RD v rozsahu (I. etapy - zpevnění základů), dle CN 01112024 ze dne 5.11.2024.**

   (dále jen „**dílo**“).

III.
Místo provedení díla

1. Místem provedení díla dle této smlouvy je : **Morávka č.p.259. okr. Frýdek-Místek.**

IV.
Doba provedení díla

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést v termínu : **předpoklad realizace 2Q-3Q/2025 ,**

2. Objednatel se zavazuje vytvořit potřebné podmínky pro provedení díla v uvedených termínech, které jsou uvedeny v čl. IV odst.1 této smlouvy.

3. Termíny pro provedení díla podle čl. IV. odst. 1 této smlouvy se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo provádět z důvodů nevhodných klimatických podmínek a o dobu, po kterou byl objednatel v prodlení s poskytnutím součinnosti nezbytné k provedení díla nebo s plněním svých povinností podle této smlouvy.

V.
Smluvní cena díla

1. Cena za dílo (I. etapy) je smluvně stanovena ve výši: **1.073 158,00 Kč.**
   (Financování : 40% při podpisu SOD/ 40% v průběhu prací/ 20% doplatek při předání díla , dále dle schválené CN ze dne 8.11.2024 telefonicky) , dále dle domluvy.
2. Cena díla je ujednána odkazem na rozpočet, jenž je přílohou této smlouvy. Rozpočet je dán s výhradou nezaručené úplnosti. Veškeré odlišnosti od vzájemně odsouhlaseného rozpočtu musí být vždy písemně schváleny objednavatelem.

3. **Cena je uvedena včetně daně z přidané hodnoty.**

4. Zhotovitel je oprávněn požadovat od objednatele úhradu záloh na práci a materiál, jenž je součástí dodávaného díla. Zhotovitel v takovém případě objednateli vystaví zálohovou fakturu.

Zhotovitel je oprávněn nezahájit práce nebo v pracích nepokračovat, dokud nebude záloha uhrazena. Veškeré uhrazené zálohy budou započteny na cenu díla v daňovém dokladu dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy.

VI.
Platební podmínky

1. Cena díla bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury.

2. V případě, že v průběhu provádění díla budou objednatelem uhrazeny zálohy na cenu díla dle čl. V. odst. 4 této smlouvy, budou takto uhrazené zálohy v daňovém dokladu dle předchozího odstavce započteny na cenu díla.

3. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední kalendářní den v měsíci, za který je daňový doklad vystaven.

4. Splatnost daňového dokladu – faktury je 7 dní od jeho doručení objednateli, nevztahuje se však na první zálohu, splatnost dle domluvy. Dnem úhrady daňového dokladu se rozumí den připsání platby z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VII.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen řádně a včas hradit cenu díla a její dílčí platby.

2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost nezbytnou k řádnému dokončení a předání díla.

3. Objednatel je povinen zabezpečit veškerá nezbytná povolení ze strany orgánů veřejné moci k provádění díla dle této smlouvy, jsou-li platnou právní úpravou vyžadována.

4. Objednatel prohlašuje, že je oprávněn uzavřít tuto smlouvu a umožnit zhotoviteli přístup k nemovitosti, na které bude předmět díla realizován.

5. Objednatel dále prohlašuje, že má zajištěno financování ceny díla a je povinen zhotoviteli oznámit jakoukoliv změnu jeho finanční situace, která by ohrozila nebo znemožnila úhradu ceny díla či jakékoliv její části dle této smlouvy. Nesplnění této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
6. Objednatel se zavazuje zejména:
   - předat stavbu zhotoviteli;
   - zajistit bezplatný přístup k rozvodům elektřiny (230V a 400V) k napojení stavebního nářadí, cena spotřebované elektřiny není součástí ceny díla a její cena jde k tíži objednatele;
   - zajistit bezplatnou dodávku vody do místa provádění díla;
   - zajistit zhotoviteli odpovídající možnost uskladnění materiálu na stavbě.
7. O dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti potřebné k provedení díla se posunují odpovídající termíny provedení, dokončení a předání díla.

VIII.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel a jeho subdodavatelé budou v průběhu realizace díla respektovat závazné právní předpisy, požární předpisy, předpisy o ochraně životního prostředí a pravidla BOZP a další pravidla a pokyny, se kterými byl seznámen objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon kontroly provádění díla ze strany objednatele poté, co k tomuto bude objednatelem písemně vyzván. Objednatel je oprávněn zejména sledovat, zda jsou práce zhotovitele při plnění této smlouvy prováděny podle schváleného postupu, smluvených podmínek, technických norem a jiných platných právních předpisů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je objednatel oprávněn a povinen upozornit zápisem do deníku.

IX.
Změny díla

1. Změny díla nebo rozsahu plnění zhotovitele podle této smlouvy jsou možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

2. Dodatek ke smlouvě podle předchozího odstavce musí obsahovat výslovné ujednání specifikující změnu díla nebo rozsahu plnění zhotovitele, dopad změny díla do termínů provedení a dokončení díla a dopad změny díla do ceny díla.

X.
Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště řádně vést a dokladovat stavební deník o postupu a provádění veškerých prací, a to v souladu se zvyklostmi užívanými v oboru a to až do okamžiku předání díla.

2. Kromě jiného je zhotovitel povinen uvést ve stavebním deníku vždy datum, počet svých zaměstnanců nebo subdodavatelů na staveništi, klimatické podmínky, počet odpracovaných hodin, veškeré zvláštní skutečnosti, záznamy, nálezy, stav postupu prací a jejich začátek a konec, případné problémy, jiná navrhnutá řešení jako vícepráce, méněpráce a jejich dopad na termín předání díla.

3. Objednatel nebo osoba objednatelem zmocněná, je povinná denně kontrolovat zápisy ve stavebním deníku a po provedené kontrole zápisu zápis zhotovitele podepsat.

4. Objednatel má rovněž právo k zápisům v deníku činit poznámky a vyjádření.
5. V případě, že se objednatel ke konkrétnímu zápisu v deníku nevyjádří do konce druhého dne poté, co byl zápis zhotovitelem proveden, má se za to, že se zápisem bezvýhradně souhlasí. Stavební deník musí být objednateli a zhotoviteli k dispozici každý den, ode dne převzetí staveniště zhotovitelem, až do okamžiku předání díla.

6. V průběhu provádění díla je objednatel oprávněn si na své náklady pořídit kopie deníku.

XI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen připravenost díla k předání a převzetí oznámit objednateli alespoň 2 dny předem (dále jen „**výzva k převzetí díla**“). Za prokazatelný a dostatečný způsob oznámení objednateli dokončení díla bude považován zápis ve stavebním deníku nejméně s dvoudenním předstihem.

2. Objednatel je povinen se dostavit k převzetí díla v termínu oznámeném zhotovitelem ve výzvě k převzetí díla a dílo převzít, a to za předpokladu, že dílo nebude mít vady, které by bránily jeho řádnému užívání.

3. Objednatel je povinen dílo při jeho předání podrobit podrobné vizuální kontrole. Odpovědnost zhotovitele za zjevné vady díla neuplatněné objednatelem při předání díla zaniká.

4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol obsahující prohlášení obou smluvních stran o předání a převzetí díla, resp. důvody odmítnutí převzetí díla objednatelem, dále soupis případných vad a nedodělků a lhůty jejich odstranění, datum a podpisy oprávněných osob obou smluvních stran.

5. Převzetím díla se považuje závazek zhotovitele ke zhotovení díla podle této smlouvy za splněný.

6. Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle.

7. Dílo se považuje za řádně předané v případě, že se objednatel, ač řádně vyzván, nedostaví v určený čas k převzetí díla nebo převzetí díla bez vážného důvodu odmítne. V takovém případě se dílo považuje za řádně dokončené a předané bez jakýchkoliv vad a nedodělků v okamžiku, kdy dle zhotovitelovy výzvy k převzetí díla mělo být předání uskutečněno.

XII.
Záruční podmínky

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost a funkčnost provedeného díla po dobu **60 měsíců** ode dne předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel neodpovídá za vady díla vzniklé v záruční době zaviněním třetích osob, způsobené neodborným zásahem nebo nedodržením zásad pro užívání ze strany objednatele, s nimiž zhotovitel objednatele seznámil, a za vady způsobené vyšší mocí (např. živelná katastrofa apod.).

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny v důsledku použití výrobních postupů, výkresů, technických požadavků a materiálů dodaných nebo požadovaných objednatelem dle této smlouvy. Zhotovitel neodpovídá za kvalitu a správnost jakýchkoliv podkladů a informací dodaných objednatelem.

4. Objednatel je povinen vadu písemně reklamovat na adrese zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu poté, co vadu zjistil, měl zjistit, nebo mohl zjistit při vynaložení řádné péče. Písemná reklamace vady musí obsahovat podrobný popis reklamované vady.

5. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu prověřit, a jedná-li se o řádně a oprávněně reklamovanou vadu, odstranit tuto vadu v dohodnutých lhůtách, jinak ve lhůtě 30 dnů od doručení reklamace zhotoviteli, a to na svůj náklad.

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad. V případě prodlení objednatele s poskytnutím takové součinnosti se lhůty pro odstranění vad prodlužují o délku trvání prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti. Poskytnutím součinnosti se rozumí zejména umožnění přístupu k dílu či jeho částem, které trpí vadami, jež mají být odstraněny.

7. Odpovědnost zhotovitele za vady díla zaniká, jestliže tyto vady objednatel neuplatnil ve lhůtách a způsobem ujednaným v tomto článku.

8. Povinnost zhotovitele odstraňovat řádně reklamované vady díla vzniká teprve dnem uhrazení veškerých finančních závazků objednatele vůči zhotoviteli dle této smlouvy.

XIII.
Sankce a náhrada škody

1. V případě prodlení s úhradou daňového dokladu vystaveného zhotovitelem podle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení až do doby uhrazení.
2. V případě prodlení termínu, který je uveden v čl. IV , odst.1., této smlouvy, do kterého se zhotovitel zavazuje provést dílo, uhradí zhotovitel objednateli smluvní úrok ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení, až do doby provedení díla.

3. Sankce a náhrady uvedené v čl. XIII odst.1. a 2. Této smlouvy jsou splatné do 7 dnů ode dne doručení výzvy smluvní strany, která má úhradu smluvní pokuty nárok, smluvní straně, která je povinna, smluvní pokutu uhradit.

4. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou porušením svých povinností podle této smlouvy do výše ceny díla dle této smlouvy.

XIV.
Závěrečné ustanovení

1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími zákony České republiky.

2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků, opatřených datem a podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.

3. Započtení pohledávek objednatele vůči zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele z této smlouvy o dílo je možné pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran

4. Pokud se jakékoli ujednání této smlouvy stane neplatným či nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost ostatních ujednání smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit bez zbytečného odkladu takové neplatné či nevymahatelné ujednání jiným, které bude odpovídat svým obsahem nejblíže smyslu neplatného či nevymahatelného ujednání.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího řádného podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a nahrazuje všechna předchozí ujednání, písemná i ústní, vztahující se k předmětu této smlouvy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

7. Přílohou této smlouvy jsou:

   - **Cenová nabídka: I.etapa , CN 01112024, ze dne 5.11.2024.**

Ve Frýdku-Místku dne 8.11.2024

Ve Frýdku - Místku dne 8.11.2024.

Daniel Kozel, MBA

Digitálně podepsal Daniel Kozel, MBA
Datum: 2024.11.11 07:35:32 +01'00'

.....
objednatel

.....
zhotovitel